GRUPO I – CLASSE II – Plenário
TC 015.749/2021-5.
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional.
Órgão: Ministério da Saúde.
Representação legal: não há.

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. REQUERIMENTO DA CPI DA PANDEMIA. SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO APLICATIVO TRATECOV DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO. CARÁTER DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA EM TRINTA DIAS. AUTORIZAÇÃO AO RELATOR PARA, A SEU JUÍZO E AD REFERENDUM DO PLENÁRIO, ENVIAR AS INFORMAÇÕES PRELIMINARES OBTIDAS PELA EQUIPE DE AUDITORIA. NOTIFICAÇÃO AO SOLICITANTE.

RELATÓRIO

Adoto como relatório a instrução de mérito elaborada pela Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (Sefti), peça 8, que contou com a anuência do corpo gerencial da referida unidade técnica, peças 9 e 10, a seguir transcrita com os ajustes de forma pertinentes:

> **1.** Trata-se do Requerimento 680/2021 – CPIPANDEMIA (peça 3), de autoria do Senador Renan Calheiros e aprovado em 26/5/2021, remetido ao TCU pelo Presidente da CPI Pandemia do Senado Federal (Oficio 1159/2021 - CPIPANDEMIA, de 27/5/2021 – peça 2), solicitando a este Tribunal que seja realizada fiscalização para:
>
> > avaliar a arquitetura do aplicativo TrateCov, verificar se na versão originária desse aplicativo havia previsão de tratamento precoce e quais seriam os medicamentos recomendados (e.g. cloroquina, ivermectina, etc.), obter informações sobre o funcionamento do aplicativo e apurar a responsabilidade pela violação do código fonte do aplicativo, indicando, se possível, o que foi efetivamente alterado na versão original do código fonte da programação e por quanto tempo perdurou a prescrição indevida (peça 3).

ADMISSIBILIDADE

2. Preliminarmente, propõe-se conhecer a solicitação de fiscalização, por atender aos requisitos de admissibilidade da Constituição Federal, art. 71, IV c/c Resolução-TCU 215/2008, art. 4º, I, "b".

PLANO DE AÇÃO

3. O Relator deste processo é do Ministro Vital do Rego, com base na questão de ordem decidida na sessão do Plenário do TCU de 12/5/2021 (Ata 16/2021-Plenário).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68205370.

4. O requerimento foi protocolado no TCU no dia 2/6/2021 (ver sistema e-TCU), solicitando o envio da manifestação do TCU em dez dias (peça 2), e pode ser decomposto em cinco itens:

4.1 Item I1 - "Avaliar a arquitetura do aplicativo TrateCov";

4.2 Item I2 - "Verificar se na versão originária desse aplicativo havia previsão de tratamento precoce e quais seriam os medicamentos recomendados (e.g. cloroquina, ivermectina, etc.)";

4.3 Item I3 - "Obter informações sobre o funcionamento do aplicativo";

4.4 Item I4 - "Apurar responsabilidade pela violação do código fonte do aplicativo, indicando, se possível, o que foi efetivamente alterado na versão original do código fonte da programação"; e

4.5 Item I5 - "Por quanto tempo perdurou a prescrição indevida".

5. A existência ou não de violação do código fonte altera de forma significativa a condução da fiscalização destinada a responder os itens questionados. Isto ocorre porque, em caso de violação do código fonte, há que se verificar quantas versões do TrateCov existiram e durante que períodos estiveram funcionando, além de se tornar necessário responder a todas as perguntas para cada versão da ferramenta. Caso não tenha havido violação, as respostas seriam sobre uma única versão, simplificando, sobremaneira, o trabalho de responder aos itens solicitados.

6. Em sede de análise **preliminar**, pode-se considerar que o risco de ter ocorrido alteração do código fonte do TrateCov baixo, devido às seguintes evidências:

6.1 Há informação prestada pela Sra. Mayra Pinheiro, Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e responsável pela área que desenvolveu o TrateCov, na CPI solicitante da fiscalização, transcrita a seguir do site de notícias do Senado Federal, de que não teria havido a suposta violação:

> Ela informou ainda que o jornalista não conseguiu hackear o aplicativo, e o que houve foi uma "extração indevida de dados".

6.2 Não se teve notícia de que houvesse invasão ao site do Ministério da Saúde no mês de janeiro de 2021.

7. Com base nesta avaliação preliminar de risco, e a fim de buscar um caminho que possa culminar em resposta o mais rápido possível à SCN, propõe-se, preliminarmente, **inspeção no Ministério da Saúde**, com fundamento no art. 240 do Regimento Interno/TCU, com duração de quinze dias úteis.

8. Uma das questões de auditoria da inspeção será "Há indícios de que tenha havido alteração do código fonte do TrateCov?". Em caso afirmativo, a equipe de auditoria proporá novo plano de ação ante os motivos expostos no item 5.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Diante de tais informações, submetem-se os autos à consideração superior, para que sejam encaminhados ao Relator com as seguintes propostas:

9.1 conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por atender aos requisitos de admissibilidade da Constituição Federal, art. 71, IV c/c Resolução-TCU 215/2008, art. 4º, I, "b";

9.2 autorizar a realização de **inspeção no Ministério da Saúde**, com fundamento no art. 240 do Regimento Interno/TCU;

9.3 retornar os autos à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, para continuidade do atendimento a esta Solicitação do Congresso Nacional.

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68205370.

VOTO

Em apreciação, Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apresentada sob a forma de requerimento formulado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, em curso no Senado Federal, de autoria do Senador Renan Calheiros e encaminhado a esta Corte pelo Senador Omar Aziz, Presidente da mencionada CPI.

2. O expediente em questão, Requerimento 680/2021 – CPIPANDEMIA (peça 3), solicita a realização de fiscalização pelo TCU para:

> (1) avaliar a arquitetura do aplicativo TrateCov, (2) verificar se na versão originária desse aplicativo havia previsão de tratamento precoce e quais seriam os medicamentos recomendados (e.g. cloroquina, ivermectina, etc.), (3) obter informações sobre o funcionamento do aplicativo e (4) apurar a responsabilidade pela violação do código fonte do aplicativo, indicando, se possível, o que foi efetivamente alterado na versão original do código fonte da programação e (5) por quanto tempo perdurou a prescrição indevida.

3. Em pronunciamentos uníssonos, peças 8 a 10, a Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (Sefti) propõe o conhecimento da presente solicitação e a realização de inspeção no Ministério da Saúde, com duração de 15 dias úteis, nos termos do art. 240 do RITCU.

4. A presente SCN deve ser conhecida, vez que atendidos os requisitos de admissão tratados nos arts. 71, incisos VI e VII, da CF/1988, 1º, inciso II, e 38, incisos I e II, ambos da Lei 8.443/1992, e 4º, inciso I, letra "b", da Resolução TCU 215/2008.

5. Consoante levantamento preliminar da unidade técnica, as informações solicitadas pela CPI da Pandemia devem ser obtidas mediante a análise da arquitetura e funcionamento do aplicativo TrateCov, desenvolvido no âmbito do Ministério da Saúde.

6. Para tanto, sugere a realização de inspeção naquele órgão, nos termos do disposto no art. 240 do RITCU, com previsão de duração de 15 dias úteis, podendo ser prorrogado em caso de identificação de alteração de código fonte do citado aplicativo, na medida em que, nesta hipótese, para cada código fonte diferente que for identificado, deverá buscar respostas para as cinco questões formuladas pela CPI da Pandemia.

7. A fiscalização sugerida deve ser autorizada. Considerando o tempo necessário para a realização do trabalho de campo pela equipe de fiscalização, de três semanas, bem como o disposto nos arts. 14 e 15 da Resolução TCU 215/2008, pugno para que seja informado àquela CPI que esta solicitação será atendida no prazo de trinta dias, a contar da data da presente decisão.

8. Em adição, dada a natureza temporária da mencionada CPI bem como o caráter de urgência no processamento desse tipo de solicitação, assegurado pelo art. 231 do RITCU, sugiro, ainda, que seja autorizado a este relator, a seu juízo e *ad referendum* do Plenário, a enviar, mediante Despacho e por intermédio da Presidência do TCU, as informações preliminares que forem produzidas pela equipe de fiscalização.

Com essas considerações, VOTO para que o Tribunal aprove a minuta de Acórdão que ora submeto à consideração deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 16 de junho de 2021.

Ministro VITAL DO RÊGO
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68205372.

ACÓRDÃO Nº 1413/2021 – TCU – Plenário

1. Processo TC 015.749/2021-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (Sefti).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apresentada sob a forma de requerimento formulado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, em curso no Senado Federal, de autoria do Senador Renan Calheiros e encaminhado a esta Corte pelo Senador Omar Aziz, Presidente da mencionada CPI;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da CF/1988, c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992;

9.2. autorizar a realização de fiscalização na modalidade relatório de inspeção, consoante o disposto no art. 240 do RITCU, no aplicativo TrateCov do Ministério da Saúde, nos termos do que foi solicitado pela CPI da Pandemia, em curso no Senado Federal;

9.3. encaminhar cópia desta deliberação à CPI da Pandemia, do Senado Federal, informando que o prazo para conclusão da fiscalização de que trata o subitem anterior é de até trinta dias a contar da data da presente decisão e que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal;

9.4. autorizar o Relator, a seu juízo e *ad referendum* do Plenário, a enviar, mediante Despacho e por intermédio da Presidência do TCU, as informações preliminares que forem produzidas pela equipe de fiscalização, dada a natureza temporária da mencionada CPI bem como o caráter de urgência no processamento desse tipo de solicitação, assegurado pelo art. 231 do RITCU; e

9.5. restituir o processo à Sefti para a adoção das providências a seu cargo.

10. Ata n° 21/2021 – Plenário.
11. Data da Sessão: 16/6/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1413-21/21-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Ministro-Substituto presente: Marcos Bemquerer Costa.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
VITAL DO RÊGO
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercício

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68205374.